

1012411-44.2022.8.26.0016

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Marcela Filus Coelho

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Juizados Especiais Cíveis

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... de fls. 26/28, comprovando o roubo do qual foi vítima. Comprova também que seu perfil de consumo não coaduna com o uso empreendido pelos criminosos, conforme extrato de fls. 17/23.

Em que pese a requerida alegue que a autora já realizou transferências de alta monta via Pix, verifica-se que foram pontuais, com um longo intervalo de tempo entre uma e outra. O fato de que cinco ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Juizados Especiais Cíveis

1ª Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro

Rua Vergueiro nº 835, São Paulo-SP - cep 01504-001

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1012411-44.2022.8.26.0016 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1012411-44.2022.8.26.0016

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Laura Castanheira Rodrigues da Cunha

Requerido:

C6 Bank S.a.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcela Filus Coelho

Dispensado o relatório nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95.

Narra a autora que teve seu celular roubado no dia 13/09/2021. Ao consultar seus extratos bancários no dia 16/09/2021, descobriu que o assaltante havia tomado empréstimos pré-aprovados em sua conta no Banco Bradesco e, em seguida, transferiu o valor para sua conta no C6 Bank, de onde posteriormente foi transferido a terceiros, mediante "pix". Ao contatar a requerida, foi informada de que as transações foram realizadas com o uso de sua senha, razão pela qual o banco não poderia realizar o estorno. Pede indenização por danos materiais no valor tomado em empréstimo e subtraído de sua conta (R\$ 22.640,00) além de danos morais no valor de R\$ 10.000,00.

A autora juntou o boletim de ocorrência de fls. 26/28, comprovando o roubo do qual foi vítima. Comprova também que seu perfil de consumo não coaduna com o uso empreendido pelos criminosos, conforme extrato de fls. 17/23.

Em que pese a requerida alegue que a autora já realizou transferências de alta monta via Pix, verifica-se que foram pontuais, com um longo intervalo de tempo entre uma e outra. O fato de que cinco transferências de mais de R\$ 4.000,00 foram feitas em um intervalo de 20 minutos deixa evidente que não se tratava de seu uso habitual, especialmente considerando que o valor do salário da autora, de R\$ 5.600,00, estava registrado no aplicativo.

O sistema de controle do banco requerido falhou, restando caracterizada falha na prestação de serviços, nos termos do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido: "O banco também é responsável se apresentou defeito em seu serviço,

[...]deixando de efetuar o bloqueio preventivo das operações suspeitas, de forma a permitir a realização de compras fora do perfil do consumidor" (TJSP, Apelação n. 1007136-08.2017.8.26.0011, 21ª Câmara de Direito Privado, j. 09-04-2018, rel. Des. Itamar Gaino).

A responsabilidade do Banco é objetiva, pelo fato do serviço, com fundamento na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa.

E não podia ser diferente, uma vez que todo o sistema voltado para a execução das atividades bancárias é de responsabilidade da instituição financeira, sobre o qual não detém o consumidor qualquer forma de participação ou monitoramento.

Em se tratando de fraude bancária, a responsabilidade já foi pacificada inclusive pela Súmula nº 479 do E. STJ, a qual prevê que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (DJe 01/08/2012). Note-se que não é exigido que o cliente esteja dentro do estabelecimento bancário. Desta feita, em não existindo culpa exclusiva da autora ou de terceiro, mas sim falha na segurança do requerido, surge o dever de indenizar o prejuízo material suportado pela autora, em decorrência do protesto indevido.

No tocante aos danos morais, o pedido não prospera, já que a conduta do banco causou a autora somente dano patrimonial.

Posto isto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar a requerida a pagar indenização por danos materiais no valor R\$ 22.640,00, corrigidos desde a data do fato e acrescidos de juros desde a citação Sem custas ou honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Na hipótese de interposição de recurso inominado, o preparo deverá ser efetuado, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção, e deverá corresponder à soma dos seguintes itens: a) 1% do valor atualizado atribuído à causa, observado o valor mínimo de 5 UFESPs; b) 4% sobre o valor da condenação, ou, se não houver, do valor atualizado da causa, observando-se a quantia de, no mínimo, 5UFESPs; c) soma dos valores das despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados etc), conforme comunicados CG nº 1530/2021 e CG Nº 489/2022.

PIC

São Paulo, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA